

## 【현황】

- 고용보험법 제15조제1항(피보험자격에 관한 신고)에 따라 사업주는 그 사업에 고용된 근로자의 피보험자격의 취득 및 상실 등에 관한 사항을 고용노동부장관에게 신고하여야 하며, 동법 시행령 제7조제1항(피보험자격의 취득 또는 상실 신고)에 따라 그 사유가 발생한 날 이 속하는 달의 다음 달 15일까지 신고해야 함.

## 【문제점】

- 국립암센터 직제규정시행규칙 제5조 별표4에 따라 4대 보험료에 관한 사항은 인사상생팀에서 관리하고 있으며, 담당자는 4대 보험 가입·탈퇴·정산 업무를 담당하고 있음. 고용보험 관리업무는 신고를 지연하게 되면 보험사무 처리에 혼선이 발생할 수 있고, 과태료가 부과될 소지가 있으므로 관리를 철저히 할 필요가 있음.
- 해당 부서에서는 0000.0.00에 제0대 기관장(OOO)의 임기가 만료되어 0000.0.00에 해당자(OOO)의 자격이 사용자에서 근로자로 변경되었으므로 고용보험 피보험자격 취득 신고를 했어야하나 당시 담당자(OOO, 2017.12.31.퇴사)가 이를 누락하였고, 이후 담당자(OOO, 2018.10.04.퇴사) 또한 이를 인지하지 못하였으며, 현재 담당자(OOO)가 해당자(OOO)의 정년퇴임 이후 초빙의 임용 후 자격 관련 조회 시 피보험자격 취득이 누락된 것을 발견하여 지연신고를 하게 됨. 이와 관련하여 고용보험법 시행령 제146조 별표3(과태료의 부과기준)에 따라 과태료가 부과되어 납부 완료함(2019.11.26.).
- 고용보험 관리업무는 신고를 지연하게 되면 보험사무 처리에 혼선이 발생할 수 있고, 과태료가 부과될 소지가 있으므로 관리를 철저히 할 필요가 있음.

**【조치사항】**

- 고용보험을 지연신고 하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.

**【처분결과】**

- 권고